

1503109-17.2022.8.26.0344

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Gustavo Ferrari

Comarca: Marília

Foro: Foro de Marília

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/11/2022

... uma denúncia de que estaria ocorrendo tráfico de entorpecentes no local dos fatos. Como este já era um ponto conhecido de tráfico, eles decidiram averiguar a informação e no local avistaram o réu, que vestia uma blusa preta e verde e uma bermuda preta. Realizaram uma campana de 10 a 15 minutos e puderam observar o réu efetuando três vendas. Na terceira delas, ele entrou por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Marília

Foro de Marília

2ª Vara Criminal

Rua Lourival Freire, 120, . - Fragata

CEP: 17519-902 - Marília - SP

Telefone: (14) 3433-2233 - E-mail: marilia2cr@tjsp.jus.br

1503109-17.2022.8.26.0344 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1503109-17.2022.8.26.0344

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELIAS MARCELINO DOS SANTOS

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. PAULO GUSTAVO FERRARI

Vistos.

ELIAS MARCELINO DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 25 de julho de 2022, por volta das 11h30min, na Rua José Ortega Carrasco, nº 185, fundos, nesta cidade e Comarca, trazia consigo e guardava, para entrega e consumo de terceiras pessoas, sem autorização e em descordo com determinação legal ou regulamentar, 2,56 gramas de cocaína na forma de crack, dividido em oito porções, e uma porção de Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, com peso de 2,81 gramas (cf. laudos às fls. 20/22 e 93/97).

O réu foi preso em flagrante delito e houve conversão para prisão preventiva (fls. 80/83). Notificado (fl. 116), o réu apresentou sua defesa preliminar (fls. 119/120). A denúncia foi recebida em 26/9/2022 (fls. 122/124) e, em seguida, o réu

foi citado (fl. 154). Na audiência de instrução e julgamento, realizada em 1/11/2022, foram ouvidas as testemunhas arroladas em comum e o réu foi interrogado (fls. 156/159).

Em memoriais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. Na fixação da pena devem ser considerados os maus antecedentes e a reincidência do réu, que impedem a configuração do tráfico privilegiado e impõem a fixação do regime inicial fechado para início de cumprimento da pena privativa de liberdade. Por fim, requer a perda do numerário apreendido em favor da União.

Já a Defesa pleiteou a absolvição do réu em função da insuficiência de prova para condenação. Outrossim, requereu a desclassificação do delito para aquele previsto no artigo 28 da Lei de Droga, vez que a suposta condição de traficante não restou cabalmente demonstrada nos autos. Em caso de condenação, a fixação da pena em seu patamar mínimo legal e o estabelecimento de regime mais benevolente para início do cumprimento de pena, observando-se, ainda, o disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal (fls. 157/159).

É o relatório. DECIDO.

A acusação é procedente.

A existência material do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, isto é, a realização do tipo penal em todos os seus elementos, restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 4/5), boletim de ocorrência (fls. 13/15), auto de exibição e apreensão (fl. 17), pela foto (fl. 18), pelo laudo de constatação provisória (fls. 23/25), pelo laudo do exame químico-toxicológico (fls. 96/100), atestando a natureza das substâncias apreendidas, pelo relatório final da D. Autoridade Policial (fls. 102/103) e pela prova oral colhida em juízo.

A autoria é certa.

As testemunhas Renato José Garcia Madi e Wellington Corredato da Silva, policiais civis, declararam terem recebido uma denúncia de que estaria ocorrendo tráfico de entorpecentes no local dos fatos. Como este já era um ponto conhecido de tráfico, eles decidiram averiguar a informação e no local avistaram o réu, que vestia uma blusa preta e verde e uma bermuda preta. Realizaram uma campana de 10 a 15 minutos e puderam observar o réu efetuando três vendas. Na terceira delas, ele entrou por um corredor até o fundo de uma residência, retornando com algo que foi entregue ao usuário. Eles o abordaram e em busca pessoal localizaram seis porções de crack e R\$ 177,00. No corredor em que o réu havia ingressado na terceira venda, eles encontraram mais dois "pinos" de crack, iguais aos que foram apreendidos em sua posse, além de uma porção de maconha. O réu afirmou que os entorpecentes eram para consumo pessoal.

O réu Elias Marcelino dos Santos, interrogado, declarou que na data dos fatos adquiriu quatro pedras de crack, com parte do dinheiro que ganhou descarregando uma carga de gesso. Ele foi preso no momento em que ingressava em sua residência. O entorpecente era para consumo pessoal. Nega ter realizado venda para usuários.

Apesar da negativa do réu, alegando que a droga apreendida em seu poder era para seu consumo, reputo existirem elementos bastantes que demonstram que as porções apreendidas se destinavam ao tráfico ilícito de entorpecentes, nos termos do art. 52, inciso I, da Lei nº 11.343/2006, em virtude da ocorrência concomitante das seguintes circunstâncias: a) o relato dos policiais de que receberam informação acerca do local, já conhecido como ponto de traficância, no qual estava ocorrendo o comércio ilícito; b) a realização de campana através da qual avistaram o acusado atender três usuários; c) a abordagem do réu na posse de seis porções de crack, embaladas de forma individualizada e prontas para serem vendidas a terceiros, além

de R\$ 177,00 em dinheiro, bem como mais dois “pinos” de crack no corredor do qual saiu para entregar algo a um dos clientes.

A versão apresentada pelo réu não se sustenta, pois restou isolada nos autos, não havendo qualquer elemento que dê suporte à sua versão de ser mero usuário.

Outrossim, ao contrário do que aduz a Defesa, a acusação encontra respaldo probatório nos autos, já que os relatos dos policiais foram coesos e harmônicos no sentido de que, com a informação inicial, realizaram campana e avistaram o réu atendendo usuários, sendo, logo após, surpreendido na posse de droga e dinheiro.

Não há nos autos qualquer suspeita de que os policiais tenham algum interesse em incriminar falsamente o réu.

A tese defensiva de desclassificação do delito de tráfico para o delito de posse de droga para consumo, por sua vez, não merece acolhimento, pois fundada exclusivamente, como mencionado, nos relatos do réu. Não há nos autos qualquer outro elemento, tal como registro de que o acusado tenha sido submetido a tratamento para dependentes de drogas, que sustente esta versão.

E mesmo que o réu seja usuário, este fato, por si só, não afasta de forma automática a traficância, pois nada impede que ele faça uso de entorpecente e também venda drogas a terceiros, como afirmado pelos policiais que fizeram diligências no local.

Portanto, a prova coligida é robusta e demonstra que houve a completa subsunção da conduta do réu ao tipo do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Comprovadas a materialidade e autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tal como imputado na denúncia, ausente causa de exclusão da ilicitude do fato ou da culpabilidade do agente, inevitável a condenação. Passo a dosar a pena, em observância ao sistema trifásico, na forma do artigo 68 do Código Penal.

Para o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, a Lei nº 11.343/2006 prevê, abstratamente, pena de reclusão variável de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Na primeira fase, considerando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pois o réu ostenta Maus antecedentes (processo nº 0009981-79.2009.8.26.0344 – extinção da pena pelo cumprimento em 30/12/2010 – fl. 65). Não há nos autos outros elementos que lhe sejam desfavoráveis no tocante à sua conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime que justifiquem nova majoração da pena-base.

Na segunda fase, agravo a pena em 1/6, em razão do réu ser reincidente (processo nº 1500395-21.2019.8.26.0593 – extinção da pena em 4/5/2022 – fl. 68), totalizando uma pena provisória de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa. Não há incidência de atenuantes.

Na derradeira etapa, verifico que não há causas de aumento ou de diminuição da pena. Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, tendo em vista a reincidência do réu, denotando sua dedicação à atividade ilícita. Saliento, ainda, que egresso do sistema prisional em 5/4/2022 (fl. 68), poucos meses depois o sentenciado foi preso em flagrante delito nestes autos.

Mantenho, desta forma, a pena em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de

reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Pelas condições econômicas do réu, inferidas dos elementos constantes dos autos, cada dia-multa terá o valor mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação e CONDENO o réu ELIAS MARCELINO DOS SANTOS, qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor mínimo legal.

Diante do montante de pena fixado e considerando que o réu é reincidente (processo nº 1500395-21.2019.8.26.0593 – extinção da pena em 4/5/2022 – fl. 68), a pena privativa de liberdade deve ser cumprida em regime inicial fechado.

Além disso, verifico que, nos termos do §2º do art. 387 do Código de Processo Penal, mesmo que computado o tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade, ainda assim o réu deverá iniciar o cumprimento da pena no regime fechado, por não ter atingido o lapso de tempo necessário para progressão de regime.

Anoto que, diante da pena fixada e a reincidência do réu, é inviável a sua substituição por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, ou a concessão da suspensão condicional da pena, conforme art. 77 do mesmo diploma legal.

O réu teve a prisão preventiva decretada logo após sua prisão em flagrante com entorpecentes altamente nocivos, entre os quais aquele vulgarmente conhecido como “crack”, de nefasta repercussão social, permanecendo encarcerado durante o curso do processo, restando claro que persistem as razões que ensejaram sua custódia cautelar, fortalecidas agora pela sentença condenatória. Destarte, mantenho a prisão preventiva do réu, que não poderá recorrer desta sentença em liberdade.

A negativa do direito de recorrer em liberdade no parágrafo acima, considerando a fundamentada revisão da custódia cautelar, significa a inequívoca interrupção do prazo de 90 (noventa) dias, de acordo com o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (redação dada pela Lei Federal 13.964/2019). Assim, inicia-se a contagem de novo interregno a partir da presente data.

Recomende-se o réu no presídio em que se encontra recolhido.

Em face da condenação supra, o sentenciado arcará com o pagamento da taxa judiciária no valor de 100 (cem) UFESPs. Todavia, caso seja beneficiário da assistência judiciária gratuita, a exigibilidade permanecerá sobrestada.

Oportunamente, providencie-se o necessário para a execução da pena imposta. Oficie-se ao TRE/SP para o cumprimento do inciso III do artigo 15 da Constituição Federal, bem como comunique-se o IIRGD.

Ademais, conforme o art. 91, inciso II, do Código Penal, c/c o art. 63, da Lei Federal 11.343/2006, coadunados com o Tema 647 de Repercussão Geral do Excelso Pretório (REx 638.491, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 17/05/2017), que estabelecem que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão revertidos em favor da União, decreto o perdimento do numerário depositado à fl. 101.

Cobre-se a multa e a taxa judiciária, se forem devidas, de acordo com as NSCGJ. Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Marília, 11 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA